

מסורת הש"ס

(א) לעיל סט., (ב) לעיל עו., (ג) לעיל עו., (ד) כתובות ע"א.

הגהות הב"ח

(א) גמ' א"ר יוחנן ג"ב ע"י לעיל דף סט.; (ב) רש"י ד"ה כשהוא אומר וכו' לה הרי בשותק; (ג) ד"ה קראו ימיר וכו' בדשותק ע"מ למיקט גמי קאמר קרא אלמא שותק ע"מ למוקט איט מופר;

מוסף רש"י

שאם לא הפך והשכה אינו יכול להפך. משתמךן שאין הפרת נדרים אלא אותו יום שנדרה, ומשפטה ככר נכנס אם אחר (ועי' עו.). יודע אני שיש נדרים, שאדם יכול לגזור, אבל איני יודע שיש מפירין. ששם אדם צעולה יכול להפך נדר, ואחר כן טוע שפירה מועלת, יפר. לו לאחר זמן כשטעד שיכול להפך, דכיון דלא היה יודע שיכול להפך מעיקרה, לא קרינן ביה דיום שמשו אלא השתא צלוחו יום שטעד לו שיכול להפך לה (דקמן עו.). יודע אני שיש מפירין. שהפירה מועלת לגדר, אבל איני יודע שזה נדר. גמור, ומנעו ולא הפך צו ביום, ר"מ אומר לא יפר. לאחר זמן לכשטעד לו שגדר היה ותרץ הפירה, והואיל הפך ידע צטיו הפירה ולא הפך פושע הוא, מ"ט אי נדר הוא שפיר עבד דמפר, אי לא נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפך, ואיכא תקלת שמיעה בכל שמיעה, והבמנים אומרים יפר. הואיל ולא הוכרז הדבר, ואע"ג דאיכא תמלתא שמיעה אינה בכל שמיעה. כמנים דמתמנין היינו ר' יהודה (ע"ש).

הדרן עלך נערה המאורסה

אם ארחץ ואם לא ארחץ. (נלקמן) מפרש לה דלמחר תאכר הילת רחמיה עלי אם ארחץ, ושנועה שלא ארחץ, וכן אם אתקשט. ואיכא תמלתא קשוט עלי אם צבשמים אתקשט עד זמן פלוני, אם לא אתקשט. שנועה שלא אתקשט (כתובות נט.). אם אתקשט. קושטא לא אותו מקום, דהיינו גילת שער (דאמרי' בשטה).

פירוש הרא"ש

קיים בבלבו קיים הפך בבלבו אינו מופר. כ נריך שיוציא הפך צפיו אצל אם אמר בלבו קיים ליכי שוב אין יכול להפך והא דאמרי צ"ה לעיל שמתבטל בלבו למאי דפשיטין דקאי אטלי ואכלי ניחא והר"א ממ"ץ פי' הפך בלבו היינו שחשב בלבו שיהא מופר אצל לא

אמר בלבו מופר ליכי והולך לפרש לפירושו קיים בלבו קיים שחשב בלבו לקיים ושתק כל היום ומילתא דפשיטא היא דלפילו שתק סתם הי קיום כ"ש שתק לקיים אלא אצב דבעי למימר הפך בלבו אינו מופר נקטיה ודוקא הוא דקיים בלבו קיים משמע דלאלתר הוי מקיים ואין יכול להפך דכתיב אישה יקומנו דמשמע מיד שקיימו הוי מקיום וכן אישה יפירו מיד הוי מופר: דיינו קיים בבלבו. ס"ד דמש"ה תיך לא שתק ע"מ לקיים היינו שאמר בלבו קיים ליכי והוה מצי לשטי בשותק ע"מ לקיים קאמניא אלא שלא חשב אלא למנא' לו שתיקה שיהא קיום אי נמי היינו דקא"ל בשותק סתם דשותק ע"מ לקיים קרו ליה סתם לגבי כלפי היכא דלאמר בלבו קיים ליכי: ולוקיי הא בשותק ע"מ לקיים והא בשותק סתם. אביתמא קא פריך כיון דליכא אלא מרי קראי מנלן למעטי ע"מ למיקט לוקים קרא במתסגר: ומשני קרא יתרי' בתיבי. ואם החרש יחרש: ואמאי ליהוי בשותק ע"מ למויקט. אם נדרה עם חשכה ולא הופנה להפך או הניח כשכיל כבוד שבת ודעמו להפך אמאי הוי קיום: אבל איני יודע שיש מפירין. לא למד שהצטל יכול להפך נדרי אשמו: יפר. אחר כמה ימים שתיקתו לא הוי קיום כיון דלא ידע שצידו להפך: אבל אינו יודע שזה נדר. לא ידע שגדר זה של עניי נפש או לא ידע שהפסיקה צלוחו ענין שהוא נקרא נדר: רבי מאיר אומר לא יפר. דכיון דידע שיש מפירים קרינא ביה והחרש לה ביום שטעו: ורבנן כפרי כיון דלא ידע שיש צידו להפך נדר זה או שהיה נריך הפרה לא קרינן ביה והחרש לה ביום שטעו ואמאי ליהוי כשותק ע"מ למיקט ואמאי אמר ר' מאיר לא יפר בודאי דעמו להפך אלא שאינו יודע שצידו להפך ורבנן לא פליגי אלא דסביר דלא הוי שמיעה כלל: הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר. אב אב בעל: שיש בהן עניי נפש. דכתיב כל נדר וכל שנועת איקר לענות נפש איקמיה ואישה יפרט והוא הדין לאב מדדריש כספרי בין איש לאשמו בין אב לבמו מקום אב לבטל מה בעל אינו מפר אלא מרי עניי נפש: אם ארחץ אם לא ארחץ. בגמ' מפרש היכי קאמר:

רש"י

קיים בלבו קיים הפך בלבו אינו מופר. והיינו חומר בהקס מבהפך: **קיים אינו יכול להפך.** אלא"כ נשאל לחכם על הקמתו: **הפך אינו יכול לקיים.** קמני מיהת שהשתיקה מקיימת וכו': **נשאלין על ההקס.** שאם קיים לה לנערה המאורסה אציה או בעלה והלך השני ונשאל

לו על נדרה של זו ואח"כ הלך זה

שקיים ונשאל על הקמתו: **ואין נשאלין על ההפך.** אם הפך לה אחד מהן והלך צדירו ונשאל לחכם על חלקו אין זה שאלה לפי שאין נשאלין על נדר שאינו נדר כגון זה שמופר במקלת הוי נדר ואין נדר: **כשהוא אומר.** למעלה הימנו כי החריש לה (א) הוי בשותק וכו': **בשותק ע"מ למיקט.** וכתיב כשהוא קרא והקים את כל נדריה דשוב אינו יכול להפך: **קראי יסירי כסיבי.** מדכתיב החרש יחריש כמה פעמים ש"מ (א) בשותק ע"מ למיקט אינו מפר. ע"א קראי כתיבי החרש יחריש וכי החריש הרי ג' חד בשותק ע"מ לקיים וחד ע"מ למיקט **ודע** **אני שיש נדר.** הרי ששמע בלשמו שנדרה ולא הפך לה ואמר לאחר מכן יודע אני שיש נדר שחשה נודרה אסורה צמה שנדרה: **אצל איני יודע שיש מפירין.** דלפסר בתקנה לכן לא הפרתי לה: **יפר.** דכיון דלא הוה ידע שיש מפירין מאי ה"ל למיעבד נעשה כמי שלא שמע: **אצל איני יודע שזה נדר.** חסוב ונריך לבטלו: **ר"מ אומר לא יפר.** דכיון **ידע** **דנדרה ויש מפירין** כשמיעה צעלמא דמי ואיציעי ליה למפר מעיקרה: **וחכ"א יפר.** עכשיו דכיון דלא ידע מתחלה דלאי נדר נריך הפרה כמי ששמע עכשיו דמי ולא לכתחלה:

הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר נדרים שיש בן ענוי נפש. כדכתיב לענות נפש אישה יקומנו ואישה יפרנו (במדבר ל): **אמר**

נדרה עם חשכה וכו'. אע"ג דלחכותב חדא זמנא מותצינן עליה מו ונ"מ דאי משכחינן פירוקא כההיא דלעיל אכתי הויה הך מיוצתיה: **שאם לא הפך וחשכה אין יכול להפך.** טעמא יהיצי למאי דמפירין בשבת אפילו שלא לנורך השבת לפי שהשעה עוברת כדפרישית לעיל (דף עו.): **ואמאי ליהוי בשותק ע"מ למיקט.** דאי אמר בשותק ע"מ למיקט מצי מפר לפי שאותה הקמה לא היתה על דעת שיתקיים הגדר כ"ש דאי הוו אמרי רבנן דאינו מפר נדרים שאינן לנורך השבת דהוה מצי להפך משחשכה דהא מאי דשתיק בשבת לאו משום קיום אלא מפני שלא היה יכול להפך אלא ודאי משמע דכל שתיקה מקיימת: **מסיב רב אשי יודע אני שיש נדרים.** שנדרים שנדרה אשתי הוו נדרים: **אצל איני יודע שיש מפירין.** ביום שמעמתי אי הייתי יודע שהצטל יכול להפך נדרי אשמו כלל: **יפר.** בתוך אותו יום שלמד שהצטל יכול להפך דההוא יומא ה"ל לדידהו יום שמיעה אצל עד השתא לא דלא מיקרי יום שמייעד אלא כשיועד דיני ההפירה: **אצל איני יודע שזה נדר.** שזה מן הנדרים שהצטל מפר: **ר"מ אומר לא יפר.** אחר יום שמיעה דכיון שידוע הוא שהצטל מפר נדרי אשמו מקרי יום שמיעה: **וחכמים אומרים יפר.** דכיון שלא ידע הפרת נדר זה לא מיקרי יום שמיעה. ואם אימת דשותק ע"מ למיקט מפר אמאי אומר ר"מ לא יפר דהא איהו לא שתק אלא משום שלא היה יודע שיהא יכול להפך וליהוי בשותק ע"מ למיקט וע"כ לא פליגי רבנן עליה דר"מ אלא משום דסבירא לכו דלא הויה שמיעה אצל אי הויה שמיעה מרוד ליה דלא יפר אלא ודאי משמע דשותק ע"מ למיקט לא מצי מפר. הלכך נקטינן דשותק ע"מ למיקט כסתם ולא מצי מפר אלא ביום שמיעה בלבד ושותק על מנת לקיים לאלתר שוב אינו יכול להפך ואפילו צו ביום:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן

ע"מ

שהשתיקה מקיימת. כל ששתק כל יום שמיעה: **קיים בלבו קיים.** שאין נריך להוציא כשפתיו: **הפך בלבו אינו מופר עד שיוציא כשפתיו.** ונראה צעיני דילפינן לה משתיקה דיום שמעו שהיא מקיימת דטעמא מאי משום דכיון שעבר יום שמיעה ולא הפך גלי אדעתיה שהוא רוצה צקיומו של נדר אלמא כל שבלבו לקיימו סגי אלא דיהיב ליה רחמנא כל ההוא יומא להפרה משום דעד דערבא שמשא לא מוכח מידי שיהא רוצה דערבא דלמלא בתר הכי מפני לה כיון דבתר דעתיה בלחוד אזלינן. *ומינה דכל שקיים בלבו קיים לאלתר דהוה ליה כאליו עצר יום שמיעה. וכי אמרינן הלא הפך בלבו אין הפך דווקא דלא אמר לה טלי אכלי אכל היכא דלאמר לה הכי סגי וכדכתיבנא לעיל (דף עד.): **קיים אין יכול להפך הפך אינו יכול לקיים.** להא מילתא לא חמיירא הקמה מהפרה ולא הפרה מהקמה ולאו משום חומר נקטינהו אלא כיון דלשמעינן דיני הקמה והפרה מני הא גמיי כהדיהו: **מאי לאו בשותק על מנת למיקט.** ואפ"ה קמני שהשתיקה מקיימת כל שעבר יום שמיעה: **לא בשותק על מנת לקיים.** שיהא הגדר מקיים מנעתה: **חומר בהפך מנלן.** לאו דוקא מנלן דהא לא צעי אלא מאי ניהו אותו חומר של הפרה: **נשאלין על ההקס.** שאם הקים יכול לישאל עליו * בלוחו יום שמיעה ויכול להפך צו ביום: **ואין נשאלין על ההפך.** שאם הפך שוב אינו יכול לישאל לבטל אותו ההפרה: **כשהוא אומר כי החריש לה הרי בשותק ע"מ לקיים.** ע"מ לקיים לאחר"ן שדעמו שיתקיים כשיעבור יום שמיעה אצל אין דעמו שיהא מקיים בשתיקה זו דאי הכי היכי מצי מפר בכל יום שמיעה ולא דמי האי שותק ע"מ לקיים דהכל להנהו שותק על מנת לקיים דלעיל: **קראי יסירי כסיבי.** תלמא קראי כתיבי החרש יחריש תרי כי החריש לה הא תלמא: **מסיב רבא**

נדרה עם חשכה וכו'. אע"ג דלחכותב חדא זמנא מותצינן עליה מו ונ"מ דאי משכחינן פירוקא כההיא דלעיל אכתי הויה הך מיוצתיה: **שאם לא הפך וחשכה אין יכול להפך.** טעמא יהיצי למאי דמפירין בשבת אפילו שלא לנורך השבת לפי שהשעה עוברת כדפרישית לעיל (דף עו.): **ואמאי ליהוי בשותק ע"מ למיקט.** דאי אמר בשותק ע"מ למיקט מצי מפר לפי שאותה הקמה לא היתה על דעת שיתקיים הגדר כ"ש דאי הוו אמרי רבנן דאינו מפר נדרים שאינן לנורך השבת דהוה מצי להפך משחשכה דהא מאי דשתיק בשבת לאו משום קיום אלא מפני שלא היה יכול להפך אלא ודאי משמע דכל שתיקה מקיימת: **מסיב רב אשי יודע אני שיש נדרים.** שנדרים שנדרה אשתי הוו נדרים: **אצל איני יודע שיש מפירין.** ביום שמעמתי אי הייתי יודע שהצטל יכול להפך נדרי אשמו כלל: **יפר.** בתוך אותו יום שלמד שהצטל יכול להפך דההוא יומא ה"ל לדידהו יום שמיעה אצל עד השתא לא דלא מיקרי יום שמייעד אלא כשיועד דיני ההפירה: **אצל איני יודע שזה נדר.** שזה מן הנדרים שהצטל מפר: **ר"מ אומר לא יפר.** אחר יום שמיעה דכיון שידוע הוא שהצטל מפר נדרי אשמו מקרי יום שמיעה: **וחכמים אומרים יפר.** דכיון שלא ידע הפרת נדר זה לא מיקרי יום שמיעה. ואם אימת דשותק ע"מ למיקט מפר אמאי אומר ר"מ לא יפר דהא איהו לא שתק אלא משום שלא היה יודע שיהא יכול להפך וליהוי בשותק ע"מ למיקט וע"כ לא פליגי רבנן עליה דר"מ אלא משום דסבירא לכו דלא הויה שמיעה אצל אי הויה שמיעה מרוד ליה דלא יפר אלא ודאי משמע דשותק ע"מ למיקט לא מצי מפר. הלכך נקטינן דשותק ע"מ למיקט כסתם ולא מצי מפר אלא ביום שמיעה בלבד ושותק על מנת לקיים לאלתר שוב אינו יכול להפך ואפילו צו ביום:

הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר. שהצטל מפר וכן האב מפר לבתו: **שיש בן ענוי נפש.** מפרש בגמ' [ע"ב] דה"ה דמפר גמיי דברים שצינו לבניה אלא דנקט הני לפי שהוא (סובר) מפר אותו לגמרי צין לעצמו צין לאחרים מה שאין כן דבברים שצינו לבניה שאין מפר לאחרים אלא לעצמו: **אם ארחץ אם לא ארחץ.** בגמ' [ע"ב] מפרש היכי קאמר: **אם אתקשט אם לא אתקשט.** קשוט הפנים כגון כחול ופקוס דכהא הוא דסבירא לכו לרבנן דמפר משום נדרי עניו נפש אצל קשוט של מטה אפי' רבנן מרוד לרבי יוסי דאין אלו נדרי עניו נפש אלא דברים שצינו לבניה. והכי גמיי מוכח בגמ' דבקשוט הפנים אמרי' דקאחלנן [פ:] דכוותיה דקתני שלא אתקשט בנפט לבלוך הוא ואמר גמיי מאן שמעת ליה דכחול ופקוס דברים שצינו לבניה הוי רבי יוסי כלומר דאילו לרבנן נדרי עניו נפש הוו והיינו מתני' אצל קשוט שלמטה מדברים שצינו לבניה הוי והכי אימת כהדיא צפ' המדיר (כתובות ע"א). גבי בעניות שלא נתן קצבה: **אמר**

[משני בשותק סתם הוה מאין לשנויי בשותק ע"מ לקיים לאחר זמן ועדיין לא קיים בלבו, אלא תלמודא מרחיק הדבר מענין קיום שלא קיימו תמלא: ולוקיים בשותק ע"מ לקיים. אביתמא מקשה דמנליה לרנות שותק ע"מ למיקט: קראי יתרי' בתיבי. טובא, הקמה משא מלשה יקומנו, והחרש יחרש, כי החרש לה, חד בשותק לקיים, וחד כסתם, חד למיקט: בתיבי רבא. אע"ג דלחכותב ככר, ניחא לתמוי כל הני: אבאי. אינו יכול להפך משחשכה, מיהוי שתיקת שבת כשותק ע"מ למיקט, דהא דלא שתינן הפרה בשבת משום שאינו רוצה לולול בשבת כשותק ע"מ למיקט: יודע אני שיש נדרה'. הגדר שנדרה שהוא נדר גמור: אבל איני יודע שיש מפירין. שצידו להפך: יפר. אפי' אחר כמה ימים, ולא אמרי' דהוי הקס כיון ששמע זה כמה ימים ולא הפך, כיון שלא היה כבוד שצידו להפך, ולא הוי שתיקה, ויום שמע קרינן ביה השתא: יודע אני שיש מפירין. שצידו להפך נדר עניו נפש: אבל איני יודע שזה נדר. פי' שזה נדר שנדרה על עניו נפש: ר"מ או' לא יפר. אחר ימים כשיועד לו שהגדר על עניו נפש, דלא קרינן ביה ביום שמעו והואיל יודע שיש מפירין: (וחבבי' או' יפר. דשפיר הוי ביום שמעו כיון דלא ידע שהוה נדר [על עניו נפש]: ואמאי תרווי בשותק ע"מ למיקט. ואמאי אי ר"מ לא יפר, אלא ש"מ דשותק ע"מ למיקט הוי שתיקה, ורבנן לא פליגי אלא משו' דלא הוי שמיעה כלל. וה"ר אליעזר לא פירש כן, ופירושו מגומגם צין הכל ולקמן פ' בתרא (עו.): הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מופר. בין אב צין בעל: שיש בהן עניי נפש. (דכתיב) כדכתיב וכל שנועת איקר לענות נפש: אם ארחץ אם לא ארחץ. מפרש בגמ' מאי קאמר:

עין משפט ונר מצוה

ע א מיי פי"ב מהלכות נדרים הל' יח סמג לאוין רמב טו"ש"ע י"ד סימן רלד סעיף חא:

עא ב ג מיי שם פי"ג הל' יט סמג שם טו"ש"ע שם ספרי לח וסעיף מא:

[ד] מיי שם הל' כ טו"ש"ע שם סעיף מט:

עב ה מיי שם פי"ב הל' יח סמג שם טו"ש"ע שם ספרי חא:

א ו מיי פי"ב מהל' נדרים הל' א סמג לאוין רמב טו"ש"ע י"ד סימן רלד סעיף נה:

ב ז מיי שם הל' ה טו"ש"ע שם ספרי נט:

תורה אור השלם

1. וְאִם הִתְרַשׁ יִתְרַשׁ לְךָ אִשָּׁה מִיּוֹם אֵל יוֹם וְהָקִים אֶת קֶל הַבְּרִיָּה אוֹ אֶת כָּל אֲסוּרָהּ אֲשֶׁר עָלֶיהָ הָקִים אֹתָם כִּי הִתְרַשׁ לָהּ בְּיוֹם שְׁמֻעָהּ: במדבר ל טו

גליון הש"ס

גמ' קיים בבלבו קיים. עיין לקמן דף פו ע"ב בהר"ן ד"ה למימלא: בהר"ן ד"ה הפך בו וביניה דבכל שקיים בבלבו. ק"ל הא קיי"ל דלף דנדרים שבלב לא הוו נדרים מ"מ היכא דלכו השמיעה דלכו נדן דמוכח שהוא רוצה צקיומו של נדר וגלוי לטו טויומו משה"ה הוי קיום אצל בקיים בלבו שאינו גלוי לכל הוי ככל דברים שבלב דלא מהני וע"ג: בהר"ן ד"ה נשאלין. באתרו יום שפיעה. וכ"כ מוס' כתובות דף ע"א ע"ב ד"ה אצל האל:

תוספות

הפך בבלבו אינו מופר. שצלימו כמנים שיוציא הפירה כפס. וקשה דלעיל (עו:) מצי דצ"ה אי' מוטל בלבו, ולמאי דפריש' לעיל (שם ד"ה וביה) דמיידי לאמר לא טלי ואכלי תמא': קיים אינו יכול להפך. משו' דכתי' (במדבר ל) אישה יקומנו כיון שקיימו מקייים: **הפך אינו יכול לקיים.** שכבר בטל. והך סופא שוה צין כהקמה צין בהפרה, ואצב גרדא דלעיל נקטיה: וההדשה לא ביום שבעו בשותק ע"מ לקיים הכותב מדבר. ממה למורי רבנו משאן ג"ע, דהכל משמע דשותק ע"מ לקיים הויה שתיקה גרדא ולא קיים בלבו, ולעיל פריך היינו קיים בלבו, ויש ע"מ לעיל דשיי בשותק ע"מ לקיים ס"ד שתינן שקיים בלבו, ולכן פריך היינו [קיים בלבו], אצל שותק ע"מ לקיים דההא היינו שותק משום, ולעיל כי

^[1] קיים בבלבו קיים הפך בבלבו אינו מופר

^[2] קיים אינו יכול להפך. אלא"כ נשאל לחכם על הקמתו: הפך אינו יכול לקיים

^[3] שאם קיים לה לנערה המאורסה אציה או בעלה והלך השני ונשאל לו על נדרה של זו ואח"כ הלך זה שקיים ונשאל על הקמתו: ואין נשאלין על ההפך

^[4] אם הפך לה אחד מהן והלך צדירו ונשאל לחכם על חלקו אין זה שאלה לפי שאין נשאלין על נדר שאינו נדר כגון זה שמופר במקלת הוי נדר ואין נדר: כשהוא אומר

^[5] למעלה הימנו כי החריש לה (א) הוי בשותק וכו': בשותק ע"מ למיקט

^[6] וכתיב כשהוא קרא והקים את כל נדריה דשוב אינו יכול להפך: קראי יסירי כסיבי

^[7] מדכתיב החרש יחריש כמה פעמים ש"מ (א) בשותק ע"מ למיקט אינו מפר

^[8] ע"א קראי כתיבי החרש יחריש וכי החריש הרי ג' חד בשותק ע"מ לקיים וחד ע"מ למיקט

^[9] ודע אני שיש נדר

^[10] הרי ששמע בלשמו שנדרה ולא הפך לה ואמר לאחר מכן יודע אני שיש נדר שחשה נודרה אסורה צמה שנדרה: אצל איני יודע שיש מפירין

^[11] דלפסר בתקנה לכן לא הפרתי לה: יפר

^[12] דכיון דלא הוה ידע שיש מפירין מאי ה"ל למיעבד נעשה כמי שלא שמע: אצל איני יודע שזה נדר

^[13] חסוב ונריך לבטלו: ר"מ אומר לא יפר

^[14] דכיון דלא ידע מתחלה דלאי נדר נריך הפרה כמי ששמע עכשיו דמי ולא לכתחלה: